



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Resolución

Número: RESOL-2022-361-APN-SCI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 11 de Abril de 2022

Referencia: EX-2021-59495714- -APN-DR#CNDC - CONC. 1810

VISTO el Expediente N° EX-2021-59495714- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el artículo 9 de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los artículos 7 a 17 y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada con fecha 5 de julio de 2021, consiste en la conformación de una unión transitoria denominada «VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U. – TRAFIGURA ARGENTINA S.A. – Área Bajada del Palo Oeste – Unión Transitoria» para la explotación y desarrollo de un mínimo de CINCO (5) pads de pozos hidrocarburíferos ubicados en la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos sobre el área «Bajada del Palo Oeste», situada en la Provincia del NEUQUÉN.

Que, mediante la operación notificada, la firma TRAFIGURA ARGENTINA S.A. adquiere el derecho al VEINTE POR CIENTO (20 %) de la producción de crudo y gas natural de los pads que constituyen el objeto del contrato asociativo.

Que si bien la firma VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U. continúa siendo la operadora y titular del CIEN POR CIENTO (100 %) de la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos sobre el área reseñada, las partes notificantes han indicado que deberá contar con el consentimiento de la firma TRAFIGURA ARGENTINA S.A. para “... cualquier cambio en el presupuesto de la unión transitoria y para el desmantelamiento de alguno de los pozos que la conforma.”

Que la fecha de cierre de la operación de concentración económica tuvo lugar el día 28 de junio de 2021.

Que las empresas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración, conforme lo previsto en los

Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 7 de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIENTO MILLONES (100.000.000) de unidades móviles, monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES (\$5.529.000.000), lo cual se encontraba por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 6 de abril de 2022, correspondiente a la “CONC 1810”, en el cual recomendó al señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación de concentración económica notificada, consistente en la conformación de una unión transitoria denominada «VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U. – TRAFIGURA ARGENTINAS.A. – Área Bajada del Palo Oeste – Unión Transitoria» para la explotación y desarrollo de un mínimo de cinco (5) pads de pozos hidrocarburíferos ubicados en la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos sobre el área «Bajada del Palo Oeste», situada en la provincia de Neuquén, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a), Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado Dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolo parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442, el artículo 5 del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018, y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la conformación de una unión transitoria denominada «VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U. – TRAFIGURA ARGENTINA S.A. – Área Bajada del Palo Oeste – Unión Transitoria» para la explotación y desarrollo de un mínimo de CINCO (5) pads de pozos hidrocarburíferos ubicados en la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos sobre el área «Bajada del Palo Oeste», situada en la Provincia del NEUQUÉN, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérese al Dictamen de fecha 6 de abril de 2022, emitido por la COMISIÓN NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, correspondiente a la “CONC. 1810”, que identificado como Anexo IF-2022-32966182-APN-CNDC#MDP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese

Digitally signed by FELETTI Roberto José
Date: 2022.04.11 17:36:43 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto José FELETTI
Secretario
Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Desarrollo Productivo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2022-32966182-APN-CNDC#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 6 de Abril de 2022

Referencia: CONC 1810 - Dictamen - Art. 14, inc. (a), Ley N.º 27.442

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2021-59495714- -APN-DR#CNDC del Registro del Ministerio de Desarrollo Productivo, caratulado: **“TRAFIGURA ARGENTINA S.A. y VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U. S/ NOTIFICACIÓN ART 9 LEY N.º 27.442 (CONC. 1810)”**.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 5 de julio de 2021, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, “CNDC”) recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en la conformación de una unión transitoria denominada «VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U. – TRAFIGURA ARGENTINA S.A. – Área Bajada del Palo Oeste – Unión Transitoria» para la explotación y desarrollo de un mínimo de cinco (5) pads de pozos hidrocarburíferos ubicados en la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos sobre el área «Bajada del Palo Oeste», situada en la provincia de Neuquén.
2. De acuerdo a lo informado por las partes notificantes, a través de la transacción TRAFIGURA ARGENTINA S.A. (en adelante, “TRAFIGURA ARG”) adquiere el derecho al 20% de la producción de crudo y gas natural de los pads que constituyen el objeto del contrato asociativo.
3. Por su parte, y si bien VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U. (en adelante, “VISTA

ARG”) continúa siendo la operadora y titular del 100% de la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos sobre el área reseñada, las partes notificantes han indicado que deberá contar con el consentimiento de TRAFIGURA ARG para “... cualquier cambio en el presupuesto de la unión transitoria y para el desmantelamiento de alguno de los pozos que la conforma.”

4. TRAFIGURA ARG es una de las subsidiarias locales del «Grupo Trafigura», una compañía multinacional enfocada principalmente en el trading internacional de materias primas. La firma tiene como actividad principal la producción de derivados de petróleo y gas pesados y livianos en la «Refinería Ricardo Eliçabe» y la comercialización de combustibles a nivel minorista y mayorista.

5. En la República Argentina, el grupo controla a LUBRICANTES AVELLANEDA S.A.U., cuya actividad principal es la producción y comercialización de lubricantes; REFINERÍA BAHÍA BLANCA S.A.U., firma que es propietaria de la «Refinería Ricardo Eliçabe» —localizada en Bahía Blanca— y cuenta con una capacidad de procesamiento de petróleo crudo de 4.850 m³/día; PETROMINING S.A., cuya actividad es la prestación de servicios de almacenaje de combustibles y despacho en una planta ubicada en Campana, en la provincia de Buenos Aires; e IMPALA TERMINALS ARGENTINA S.A., cuya actividad es el alquiler de embarcaciones para transporte fluvial de cargas.

6. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 28 de junio de 2021. La operación fue notificada en tiempo y forma.

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Naturaleza de la operación

7. La operación consiste en la constitución de una asociación entre TRAFIGURA ARG y VISTA ARG para la explotación y desarrollo de pozos hidrocarburíferos, actualmente en etapa de construcción, a través de la ejecución de un contrato de unión transitoria.

8. Por medio de la presente operación, TRAFIGURA ARG adquiere el derecho al 20% de la producción de crudo y gas natural de los pozos seleccionados ubicados en la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos sobre el área «Bajada del Palo Oeste», situada en la provincia de Neuquén, de la cual VISTA ARG es titular y operadora en un 100% (la “Concesión”).

9. A continuación, se detallan las empresas involucradas junto con una descripción concisa de las actividades que desarrolla cada una en el país:

Empresa	Actividad
Grupo TRAFIGURA	
TRAFIGURA ARGENTINA S.A.	Comercialización de combustibles.
LUBRICANTES AVELLANEDA S.A.U.	Producción y comercialización de lubricantes.
REFINERÍA BAHÍA BLANCA S.A.U.	Opera la Refinería Ricardo Eliçabe, localizada en la ciudad de Bahía Blanca, la cual tiene una capacidad de procesamiento de petróleo crudo a partir del cual produce gasoil, gasolinas, asfaltos viales, combustibles marítimos y gas licuado. Adicionalmente opera 16 estaciones de servicio con bandera “Puma”.
PETROMINING S.A.	Prestación de servicios intrafirma de almacenaje de combustibles y despacho en la planta ubicada en la ciudad de Campana.
INVERSIONES PUERTO CAMPANA S.A.	Realiza inversiones en valores mobiliarios.
IMPALA TERMINALS	Alquiler de embarcaciones para transporte fluvial de cargas.

Empresa	Actividad
ARGENTINA S.A.	
Objeto de la UT	
20% de la unión transitoria	Se encuentran ubicados en la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos sobre el área «Bajada del Palo Oeste», situada en la provincia de Neuquén. Actualmente, no presentan actividad económica dado que están en etapa de exploración.

Fuente: CNDC a partir de información aportada por las partes notificantes en el presente expediente.

10. La operación notificada implica el ingreso del «Grupo Trafigura» en los mercados de exploración y explotación de hidrocarburos. De esta manera, en virtud de las actividades desarrolladas por las partes, la transacción generaría dos potenciales relaciones verticales: i) entre el mercado de exploración y explotación de petróleo y las actividades de refinación, y ii) entre el mercado de exploración y explotación de gas y la venta de GNC a través de estaciones de servicios.

11. De acuerdo a la información provista por las partes, los pozos objeto de la operación poseen reservas probadas y recursos de petróleo al 31 de diciembre de 2020 de 693.760 M3 y 3.141.812 M3 respectivamente, los cuales representan el 0,2% de las reservas comprobadas de petróleo a nivel nacional y el 2,1% del total de recursos de petróleo nacional.

12. En la actividad de refinación, TRAFIGURA ARG procesó 1.644.361 M3 de petróleo en el año 2020, lo cual representa el 6,8% de lo procesado en ese año a nivel nacional (24.269.919 M3).

13. Asimismo, respecto de la relación vertical potencial identificada en la cadena de valor del gas natural, las partes informaron que los pozos objeto de la operación poseen reservas probadas y recursos de gas al 31 de diciembre de 2020 de 124.393 Mm3 y 563.333 Mm3

respectivamente, los cuales representan el 0,03% de las reservas comprobadas de gas a nivel nacional y el 0,2% del total de recursos de gas nacional.

14. En la venta de GNC, las estaciones de servicio PUMA han comercializado 16.907.473 M3 de GNC lo cual representa el 0,91% del total de GNC vendido a nivel nacional.

15. De esta manera, las relaciones insumo-producto que surgirían de la operación resultan ser potenciales, a mediano plazo y con shares que no superarían el 7% en ambos eslabones de la cadena. Asimismo, implican la introducción de un nuevo competidor en los mercados de exploración y explotación de gas y petróleo.

16. Por todo lo expuesto, esta CNDC considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

II.2. Cláusulas de restricciones accesorias

17. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta CNDC no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

18. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración, conforme lo previsto en los artículos 9 y 84 de la Ley N.º 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por esta CNDC.

19. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7, inc. (d), de la Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia.

20. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivale a PESOS cinco mil quinientos veintinueve millones (\$5.529.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9 de la Ley N.º 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma¹.

IV. PROCEDIMIENTO

21. El día 5 de julio de 2021, las firmas TRAFIGURA ARG y VISTA ARG notificaron en forma conjunta la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F1 correspondiente.

22. El día 15 de julio de 2021 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta CNDC

consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones y haciéndole saber a las partes que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley N.º 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. Este proveído fue notificado el día 16 de julio de 2021.

23. Con fecha 15 de julio de 2021, y en virtud de lo estipulado por el artículo 17 de la Ley N.º 27.442, se solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN la intervención que le compete en relación a la operación de concentración económica notificada.

24. Cabe resaltar que la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN no ha brindado una respuesta a la intervención que oportunamente se les solicitara, por lo que —conforme a lo previsto en el ya citado artículo 17 de la Ley N.º 27.442 y su normativa complementaria— se considera en este acto que no tienen objeción alguna que formular.

25. Con fecha 14 de diciembre de 2021, las partes notificantes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F1 acompañado.

26. Conforme todo lo expuesto, el plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley N.º 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 14 de diciembre de 2021.

V. CONCLUSIONES

27. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8 de la Ley N.º 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

28. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR: (a) autorizar la operación notificada, la cual consiste en la conformación de una unión transitoria denominada «VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U. – TRAFIGURA ARGENTINA S.A. – Área Bajada del Palo Oeste – Unión Transitoria» para la explotación y desarrollo de un mínimo de cinco (5) pads de pozos hidrocarburiíferos ubicados en la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos sobre el área «Bajada del Palo Oeste», situada en la provincia de Neuquén, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. (a), de la Ley N.º 27.442.

[1] Al respecto, conviene destacar que la Ley N.º 27.442 establece en su artículo 85 que "A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se

establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web.". El 18 de febrero de 2021, la Secretaria de Comercio Interior dictó la Resolución SCI N° 151/2021, que en su artículo 1 establece "... Actualícese el valor de la Unidad Móvil, definida en el Artículo 85 de la Ley N° 27.442, en la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$ 55,29)."

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.04.05 18:44:38 -03:00

Guillermo Marcelo Perez Vacchini
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.04.05 18:57:12 -03:00

Balbina Maria Griffa Diaz
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.04.05 19:10:06 -03:00

Pablo Lepere
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.04.06 09:03:45 -03:00

Rodrigo Luchinsky
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia